Stadt Musterstadt
Bauaufsicht
Rathausplatz 1 · 43999 Musterstadt

Entwurf

Bebauungsplan Nr. 12 „Lindenstraße Süd“

3. Änderung
Entwurf mit Begründung
Öffentliche Auslegung vom 12.10.2009 bis 13.11.2009

Stand: 09/2009 · Bauaufsicht der Stadt Musterstadt

1. Anlass und Ziel der Planung

Der Bebauungsplan Nr. 12 „Lindenstraße Süd“ ist seit 1979 rechtskräftig und wurde bisher zweimal geändert. Der Rat der Stadt Musterstadt hat am 26.06.2009 beschlossen, den Bebauungsplan für den Bereich Lindenstraße 48 bis 56 zum dritten Mal zu ändern. Ziel der Änderung ist, in diesem Bereich Vergnügungsstätten planungsrechtlich zuzulassen.

2. Lage und Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der Änderung umfasst die Grundstücke Lindenstraße 48 bis 56 (gerade Hausnummern) im Stadtbezirk Südstadt. Er grenzt im Süden und Osten an den in Bau befindlichen Kreisverkehr Lindenstraße/Mühlenweg und an die Straße Am Lindenkreuz. Die vorhandene Nutzung besteht aus Gastronomie und Einzelhandel.

3. Planungsrechtliche Situation

Der Bebauungsplan setzt für den Bereich ein Mischgebiet (MI) fest. Vergnügungsstätten sind nach den bisherigen Festsetzungen nicht zulässig. Der Flächennutzungsplan stellt Mischbauflächen dar.

4. Inhalt der Änderung

4.1 Im Geltungsbereich der Änderung sind Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhallen, zulässig. Der Ausschluss nach den bisherigen Festsetzungen entfällt für diesen Bereich.

4.2 Die übrigen Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 12 gelten unverändert fort.

5. Erschließung

Die Erschließung des Änderungsbereichs erfolgt über die Lindenstraße und die im Zuge des Umbaus des Knotenpunktes Lindenstraße/Mühlenweg herzustellende Zufahrt zum Grundstück Lindenstraße 52. Die verkehrliche Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes ist für die zulässigen Nutzungen ausreichend.

6. Auswirkungen

Mit der Änderung sind keine nachteiligen Auswirkungen auf Nachbarschaft und Stadtbild zu erwarten, soweit die Gestaltungsvorgaben der Bauaufsicht beachtet werden. Die Änderung führt zu zusätzlichen Einnahmen aus der Vergnügungssteuer. Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. Die Flurstücke befinden sich in Privateigentum.

7. Verfahren

Aufstellungsbeschluss (Rat)	26.06.2009
Bekanntmachung (Amtsblatt 14/2009)	03.07.2009
Bekanntmachung der Auslegung (Amtsblatt 19/2009)	09.10.2009
Öffentliche Auslegung	12.10.2009 bis 13.11.2009
Ort der Auslegung	Bauaufsicht, Neues Rathaus, Raum 402

Anregungen können während der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Bauaufsicht vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben.

Ansprechpartner: Rüdiger Hamacher, Bauaufsicht, Telefon (0 12 34) 5 67-6 10